

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN 2024 WHOLESALE CONTRACT RATE 2024

Đại diện:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Mã số thuế:

(Hereinafter called “**The Company**”)

**CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN HỘI
AN DELICACY**

Đại diện: CHU VĂN BÌNH

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ: 116 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, TP Hội
An, Quảng Nam

Điện thoại: 0936215187

Email: gm@hoiandelicacyhotel.com

Mã số thuế: 4001256869

Hereinafter called “**The Delicacy**”)

Hợp đồng này được thực hiện giữa và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 trong việc xem xét và thỏa thuận với những ưu đãi và lợi ích tốt nhất, hai bên đồng ý như sau:

This Agreement is made between and effective from 01/01/2024 until 31/12/2024 In consideration of the mutual promises contained herein and for other good and valuable consideration, the parties agree as follows:

GIÁ DỊCH VỤ/ SERVICE RATES

1. Giá phòng/ Room rates:

Loại phòng Room type	SL phòng/ No of room	Kích cỡ Size(sqm)	Giá công bố/ Rack rate (VND)	Contract rate	
				GIT	FIT
Deluxe City View	24	22	1,990,000	1,200,000	1,300,000
Deluxe Pool View	10	30	2,450,000	1,300,000	1,400,000
Premium Balcony Pool View	27	35	2.950,000	1,500,000	1,600,000
Connecting Suite	4	60	4,200,000	3,000,000	
Duplex Suite	2	65	3,900,000	3,000,000	
Club Duplex Suite	1	75	4,300,000	3,400,000	
Extra-bed	For Premium room			500,000	
ROH (applied for Series only, Deluxe room GIT = FIT)				1,200,000	

Connecting Suite rooms are available between 01 Double and 01 Twin room to create family suites, and subject to availability.

I. CHÍNH SÁCH TRẺ EM/ CHILDREN POLICY:

1. Giá phòng cho trẻ em/ Bedding rate for children:

Miễn phí tối đa 1 trẻ em 0 đến 5 tuổi ngủ chung phòng với 01 hoặc 02 người lớn, không sử dụng giường phụ.

Hoian Delicacy Hotel & Spa

Add: 116 Hung Vương Str, Thanh Ha Ward, Hoian City

Tel: + 84 936215187

Email: info@hoiandelicacyhotel.com

A maximum of one (01) child 0- 5 years old, sharing a room with 01 or 02 adults free of charge (room only), using existing room bedding.

Giường phụ sẽ tính phí / Extra rollaway will be chargeable.

Miễn phí cũi cho trẻ, yêu đặt trước và sẽ tùy vào tình trạng có hoặc không /Baby cot is complimentary. Request should be made earlier to arrival and subject to availability.

Yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin trẻ em trong đặt phòng /Every child must be mentioned on reservation

Trẻ em từ 06 đến 11 tuổi ngủ chung phòng với người lớn phụ thu 200.000 VNĐ tiền ăn sáng. Children between six (06) to eleven (11) years old will be charged 200.000 VNĐ for breakfast.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn, bắt buộc kê giường phụ theo giá như đề cập ở trên /Children aged twelve (12) years old and above are considered as adult with adult's price and policies.

Miễn phí nôi em bé, tùy theo tình trạng có hoặc không.

Baby cots FOC upon request, subject to availability.

2. **Giá các bữa ăn cho trẻ em (bao gồm bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và tiệc bắt buộc)**

Meal rates for children (Breakfast, lunch, dinner, gala dinner)

Trẻ em dưới 6 tuổi

Miễn phí

Children under 6 years old

Free of charge

Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi

Giảm 30% trên giá dành cho người lớn

Children from 6 to below 12 years old 30% discount on adult's rate

II. **CHÍNH SÁCH LƯU TRÚ/ ACCOMMODATION POLICY:**

- Chính sách miễn phí cho khách đoàn (G.I.T): 01 (một) phòng miễn phí cho đoàn khách có ít nhất 16 phòng thanh toán (16-1) và tối đa 02 (hai) phòng miễn phí cho một đoàn.
Group FOC policy: 01 (one) FOC room for every 16 paying rooms (16-1), maximum 02 FOC rooms per group.

- Khách lẻ: là nhóm khách đặt phòng ở từ 01 đến 08 phòng

F.I.T: from 01 room to 08 rooms

- Khách đoàn: nhóm khách đặt phòng ở từ 09 phòng trở lên

G.I.T: from 09 rooms and above

- Giá phòng nêu trên được tính bằng tiền Đồng Việt Nam và đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế giá trị gia tăng

Sự thay đổi thuế* Trong trường hợp chính phủ tăng hoặc giảm tỷ lệ phần trăm đánh vào giá phòng và / hoặc giá thức ăn, hoặc áp đặt thêm thuế và các khoản phụ thu thì Hoian Delicacy Hotel & Spa có quyền điều chỉnh giá hợp đồng tương ứng.

Above rates are in Vietnamese Dong (VND) and inclusive of 5 % Service Charge and applicable Value Added Tax of 10%.

Tax Fluctuations* Should the Government either increase or decrease the percentage of tax collected on room and/or meal rates, or imposes additional taxes and levies, Hoian Delicacy Hotel & Spa reserves the right to adjust the contract rates accordingly.

- Giá phòng nêu trên không bao gồm hoa hồng và tính trên mỗi phòng mỗi đêm đã bao gồm ăn sáng tại Nhà hàng Chestnut Restaurant cho tối đa 02 người/phòng.

Rates are Nett, non-commissionable and based on per room night and inclusive of breakfast at Chestnut Restaurant (maximum 2 persons per room).

- Giá phòng trên áp dụng từ 01 đến 02 khách. Phụ thu giường phụ cho khách thứ 3.

The cost above is for 02 guests. The third guest shall be additionally levied.

- Loại phòng và tình trạng phòng tùy thuộc vào tình trạng tại thời điểm đặt phòng và chỉ áp dụng cho khách của công ty du lịch.

Room category and space are subject to availability and should be made available for contracted tourist company's bookings only.

- Giá trên được hiểu rằng hình ảnh của Khách sạn sẽ được xuất hiện trong tài liệu và những chương trình quảng bá du lịch của công ty. Xin lưu ý rằng tất cả các mức giá được cam kết với Công ty đều được bảo mật và không được công bố hay tiết lộ cho bên thứ ba cho dù bất cứ lý do hay mục đích khác.

Above rates are extended on the understanding that the Hotel will be featured in promotional material both pictorially and editorially. Please note that all rates committed to the Company are confidential and should not be published at any time or disclosed to a third party for any reason or purpose.

- Giá nêu trên được áp dụng trong tất cả các thời điểm và không được bán qua các trang website trực tuyến mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Khách Sạn. Nếu Công ty không tuân thủ, thì Khách sạn có quyền huỷ thỏa thuận này mà không cần thông báo trước. Giá bán trên Internet sẽ được cung cấp theo yêu cầu.
All rates are confidential and not for direct sales via Internet. If this is not adhered to, the Hotel reserves the right to terminate this contract agreement without prior notice. Internet rates are available upon request.
- Giá trên chỉ áp dụng đối với các yêu cầu giữ phòng của công ty du lịch theo các điều kiện đính kèm ở phần dưới của hợp đồng. *The above rates are applicable only for Tourist Company's bookings under the terms & conditions set forth herein and in the back page of this agreement.*
- Số lượng giường phụ tại khách sạn là có hạn. Việc xác nhận giường phụ phụ thuộc vào tình trạng có sẵn.
Number of extra beds is limited and the confirmation is subject to availability.

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN/ TERMS AND CONDITIONS

ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG CHO KHÁCH LÊ/ F.I.T BOOKINGS POLICY

Chính sách khách lẻ (F.I.T) sẽ áp dụng cho những khách đã mua chương trình tour có sẵn của Công ty và có phiếu xác nhận khi đến lưu trú tại Khách sạn

Free Independent Traveller (F.I.T.) who has purchased an inclusive package promoted in a printed program and is in possession of a valid hotel voucher upon arrival at the Hotel.

III. CHÍNH SÁCH HỦY/ CANCELLATION POLICY

Trong trường hợp hủy, Khách Sạn phải nhận được thông báo bằng văn bản được gửi bằng email từ Công ty và phải có xác nhận của Khách Sạn trước ngày khách đến. Chính sách hủy được áp dụng như sau:

In the case of cancellation, a written notice by email must be received and acknowledged in advance as stipulated below prior to scheduled arrival, the following term will be applied:

- Hủy đặt phòng sớm hơn 05 ngày trước ngày khách đến thì không tính phí hủy phòng.
Cancellation made earlier than 05 days prior to arrival: no cancellation charge.
- Hủy phòng trong vòng 05 ngày đến 2 ngày trước ngày khách đến thì Công ty phải thanh toán 100% tổng tiền phòng đêm đầu tiên
Cancellation made within 05 days to 2 days prior to arrival, a cancellation fee equal to 100% of total 1st night's room revenue will be charged by the Resort to the Company.
- Hủy phòng trễ hơn 48 giờ trước ngày khách đến hoặc đã đặt phòng mà khách không đến thì Công ty phải thanh toán 100% tổng giá trị tiền phòng
Cancellation made later than 48 hours prior to arrival or no show, a cancellation fee equal to 100% charge of total room night revenue will be charged by the Resort to the Company.

ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG CHO KHÁCH ĐOÀN/ G.I.T BOOKINGS POLICY

Chính sách khách đoàn (G.I.T) sẽ áp dụng cho những đoàn khách đặt phòng từ 09 (chín) phòng trở lên đi cùng nhau và có cùng thời gian nhận phòng, trả phòng giống nhau

Group Inclusive Travellers (G.I.T) policy will be applied for 09 (nine) rooms or above travelling together on a scheduled arrival and departure pattern.

- **Điều khoản phòng miễn phí cho khách đoàn (G.I.T):** 01 (một) phòng miễn phí cho đoàn khách có ít nhất 16 phòng thanh toán (16-1), và tối đa 02 (hai) phòng miễn phí cho một đoàn.
Group FOC policy: 01 (one) FOC room for every 16 (sixteen) paying rooms (16-1), maximum 02 (two) FOC rooms per group.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, giá cả và điều kiện sẽ được thỏa thuận giữa hai bên sao cho phù hợp

Separate conditions will apply to special cases according to individual group booking confirmation with negotiated rates and terms.

IV. THỜI HẠN GIỮ PHÒNG CHO KHÁCH ĐOÀN/ CUT-OFF DATE FOR GROUP BOOKINGS

Công ty sẽ gửi danh sách phòng hoàn chỉnh cuối cùng cho Khách sạn trước 30 ngày khách đến của đoàn vào mùa cao điểm cũng như mùa thấp điểm, bao gồm thông tin giờ đến và yêu cầu ăn uống (nếu có). Sau thời hạn giữ phòng, những phòng nào chưa được xác nhận sẽ được hủy trên hệ thống; Nếu có bất kỳ thay đổi nào về số lượng phòng, Công ty phải thông báo cho Khách sạn bằng văn bản

A complete rooming list must be received by the Hotel at least 30 (thirty) a day prior to group's arrival date (high season and low season) and must include arrival time information and meal requirements (if any). After the cut-off date any remaining unconfirmed rooms will be released. The Company shall send any revision after the cut-off date to the Hotel in writing.

V. CHÍNH SÁCH HỦY/ GROUP CANCELLATION POLICY

Trong trường hợp hủy, Khách sạn phải nhận được thông báo bằng văn bản được gửi bằng email từ Công ty và phải có xác nhận của Khách sạn trước ngày khách đến. Chính sách hủy được áp dụng như bên dưới

In the case of cancellation, a written notice, by email must be received and acknowledged by the Hotel in advance as stipulated below prior to scheduled arrival, the following term will be applied:

- Hủy đặt phòng 30 ngày trước khi khách đến, không tính phí hủy phòng
Cancellation made up to 30 days prior to arrival, no cancellation charge
- Hủy đặt phòng trong vòng 29 đến 14 ngày trước ngày khách đến, thì Công ty phải thanh toán 50% tổng giá trị tiền phòng của đêm đầu tiên.
Cancellation made from 29 days to 14 days prior to arrival, a cancellation fee equal to 50% of total 1st night's room revenue will be charged by the Hotel to the Company.
- Hủy đặt phòng trong vòng 13 đến 7 ngày trước ngày khách đến thì Công ty phải thanh toán 100% tổng giá trị tiền phòng của đêm đầu tiên
Cancellation made from 13 days to 7 days prior to arrival, a cancellation fee equal to 100% of total 1st night's room revenue will be charged by the Hotel to the Company.
- Hủy đặt phòng trễ hơn 7 ngày trước ngày khách đến hoặc trường hợp đặt phòng mà khách không đến thì Công ty phải thanh toán 100% tổng giá trị tiền phòng của tổng số đêm lưu trú
Cancellation made later than 07 days prior to arrival or no show, a cancellation fee equal to 100% of total room revenue will be charged by the Hotel to the Company.
- Các sự kiện bất khả kháng/ Force majeure events
Động đất, hỏa hoạn, bão, lụt và những tai nạn khác do đình công, bạo loạn, nổi, chiến tranh, khủng bố hoặc tình huống không mong muốn như dịch bệnh được xem là những sự kiện bất khả kháng. Agent bị ảnh hưởng sẽ đưa ra thông báo kịp thời cho bên còn lại và được miễn trừ các khoản phí bồi thường hay phí hủy phòng.
Earthquake, fire, storms, flood or other casualty or due to strikes, riot, explosions, war, terrorism, or the unavoidable situations such as pandemic are considered a force majeure events. The Party so affected shall, upon giving prompt notice to other Parties, will be excused from any compensation or cancellation fees.

VI. ĐẶT PHÒNG/ RESERVATION

- Trong tất cả các tình huống, Công ty phải gửi yêu cầu đặt phòng cho Khách sạn trong đó có nêu rõ cách thức thanh toán
An official written Reservation Order must be sent to the Hotel on all occasions in the form of a confirmed reservation order indicating exact payment instructions.
- Khách Sạn có quyền yêu cầu Công ty cung cấp danh sách phòng và yêu cầu đặt cọc theo ngày đã được quy định
The Hotel reserves the right to ask the Company to provide a complete rooming list and require deposit on the designed date.
- Bất cứ yêu cầu giữ phòng nào không cung cấp đủ danh sách phòng và không đặt cọc đúng hạn, Khách Sạn sẽ không giữ phòng

Any booking without required rooming list and deposit on time will be released by the Hotel

VII. THỜI GIAN NHẬN PHÒNG, TRẢ PHÒNG/ CHECK-IN, CHECK-OUT TIME

- Thời gian nhận phòng là sau 14:00 chiều và thời gian trả phòng là trước 12 giờ trưa. Tùy từng trường hợp cụ thể, thời gian nhận phòng thực tế có thể trễ hơn thời gian quy định nhưng phải được sự đồng ý của Khách sạn.
Official check-in time is 14:00 and check-out time is before 12:00. Depending on the situation, an allowance of one-hour delay for actual check-in is hereby agreed.
- Yêu cầu nhận phòng sớm hay trả phòng trễ phải được thông báo bằng văn bản cho bộ phận kinh doanh hoặc đặt phòng của Khách Sạn và tùy thuộc vào việc xác nhận tình trạng phòng của Khách Sạn.
Request for early check-in or late check-out should be made in advance in writing to the Hotel's Sales Department or Reservation Office, and subject to the Hotel's reconfirmation of availability and condition.
- Trả phòng trễ trước 18:00: Khách sạn sẽ tính thêm phí 50% tiền 01 (một) đêm phòng
Late check-out up to 18:00 will result to 50% of applicable room rate.
- Trả phòng trễ sau 18:00: Khách sạn sẽ tính thêm phí 100% tiền 01 (một) đêm phòng
Late check-out after 18:00 will result to 100% of applicable room rate.

VIII. THANH TOÁN/ PAYMENT

- Công ty có chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các dịch vụ đã đặt thể hiện trên phiếu đặt phòng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Hotel 03 (ba) ngày trước ngày khách đến.
Full payment must be received by the Hotel by Bank Transfer, Telegraphic transfer or cash 03 days prior to guest's arrival.
- Nếu Công ty không thanh toán đúng thời hạn trên cho phiếu đặt phòng này thì Hotel sẽ tự động huỷ phòng mà không cần phải báo trước cho Công ty.
If the payment is not settled on time, the booking from the Company will be automatically cancelled without prior notice.
Mọi thanh toán trực tiếp đến tài khoản của Hotel:
All payments shall be made directly to the hotel bank account:

Account	ACCOUNT WITH VAT INVOICE	ACCOUNT WITHOUT VAT INVOICE
Tên tài khoản/ Account Name	CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN HỘI AN DELICACY	NGUYEN THI TAN
Số tài khoản/ Account Number	19139091082208	0011001566467
Tên Ngân hàng/ Bank Name	TECHCOMBANK- LONG BIEN BRANCH	VIETCOMBANK- HA NOI BRANCH

IX. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ/ LEGAL LIABILITY

Hợp đồng này dựa theo Bộ luật của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam Nếu có bất kỳ tranh chấp, bàn cãi hay yêu cầu gì liên quan đến hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết. Trong trường hợp không thể đi đến thống nhất, thì sự việc sẽ do tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Phiên xử sẽ được tổ chức tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam và bằng tiếng Việt.

The law governing the contract is the law of Vietnam. Any dispute, controversy or claim relating to the contract shall be resolved by one or more arbitrators appointed in accordance with the Rules of Conciliation and Arbitration of the Vietnam International Arbitration of the Chamber of Commerce. The Arbitration shall take place in Hoi An City, Vietnam, and shall be held in Vietnamese.

X. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP/ DISPUTE RESOLUTION

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án thành phố Hội An giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và hai bên phải có trách nhiệm thi hành.
Any disputation should be solved by negotiation between two parties. Otherwise, reconciliation should be brought to the court for trial. The decision of the Economic Arbitration Board will be the final decision.

XI. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG/ EFFECT CONTRACT

- Hợp đồng này được lập thành 2 bản tiếng Anh tiếng và Việt song song và có giá trị như nhau. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, nội dung bằng tiếng Việt sẽ được dùng làm căn cứ.
This Agreement is made in two sets in Vietnamese and English, each with equal validity. In case of legal disputes, the content in Vietnamese will be used for arbitration.
- Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi có đủ chữ ký, đóng dấu của 2 bên và 1 bộ gốc đã được chuyển lại cho Khách Sạn.
This Agreement will come into force on the day it is duly signed by both parties and an original copy returned to the Hotel..
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày đại diện hai bên ký kết đến ngày 31/12/2024
This contract shall come into effect from the date of signing up to 31st December 2024
- Sau khi kết thúc hợp đồng, hai bên có thể gia hạn Hợp Đồng này bằng một phụ lục Hợp Đồng hoặc thương lượng để ký hợp đồng mới. Trong trường hợp ký lại Hợp Đồng mới các điều khoản và điều kiện hợp đồng mới có thể được thay đổi và chỉnh sửa tại thời điểm đó.
At the end of agreement validity both parties will negotiate for the new one. The rates, the terms and conditions of the new agreement are subjected to change at that time.

Người đại diện/ For and on behalf of

Người đại diện/ For and on behalf of

Ký tên/ Authorized signature

Tên/Name:

Chức vụ/Title:

Ngày/ Date:

Ký tên/ Authorized signature

Tên/Name: CHU VAN BINH

Chức vụ/Title: GIÁM ĐỐC

Ngày/ Date: